

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2707/2533	พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	เด็กหญิงชนิษฐา คำสังข์	โจทก์
	นายสถาพร ชูชื่น	จำเลย
	นายสถาพร ชูชื่น จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยถูกจำคุกมาครบกำหนดตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและได้รับการปล่อยตัวแล้ว จำเลยไม่ตั้งใจฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา ไปรตอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องระหว่างพิจารณา เด็กหญิงชนิษฐา คำสังข์ โดยนายเปรม คำสังข์บิดาผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 101)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 120)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ ศาลฎีกา
แจ้งให้โจทก์และโจทก์ร่วมทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความ ศาลฎีกา
แจ้งให้โจทก์และโจทก์ร่วมทราบ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>